

До Вінницького міського суду Вінницької області
21050, м. Вінниця, вул. Грушевського, 17
Справа № 127/20805/26
Провадження № 2/127/5742/26
Суддя Бессараб Н. М.

Відповідач за первісним позовом
Подольський Андрій Юрійович
РНОКПП 3138306873
Адреса реєстрації: 21022, м. Вінниця,
вул. Тарногородського, буд. 48А, кв. 90
Електронний кабінет ЄСІТС зареєстровано
andrii.podolskyi@gmail.com; +380930808888

Інша сторона: АТ «АКЦЕНТ-БАНК»
ЄДРПОУ 14360080
49074, м. Дніпро, вул. Батумська, 11
Електронний кабінет ЄСІТС зареєстровано

КЛОПОТАННЯ

про вирішення раніше заявлених процесуальних питань та конкретизацію предмета дослідження доказів

У справі № 127/20805/26 прошу з'ясувати та, якщо питання ще не вирішені, розглянути питання щодо зустрічної позовної заяви від 09.07.2026 та раніше заявленого клопотання про витребування доказів.

Копію зустрічної позовної заяви та пояснень щодо судового збору доставлено АТ «АКЦЕНТ-БАНК» 09.07.2026 о 13:36, що підтверджується квитанцією ЄСІТС № 7900097. Клопотання про витребування доказів викладено також у пункті 8 відзиву; окремий документ направлено через підсистему «Електронний суд», його картка руху відображає доставку банку 22.07.2026 о 17:20.

Не ототожнюю доставку копії стороні з прийняттям заяви судом. Прошу перевірити надходження цих документів до суду, повідомити про вже постановлені щодо них ухвали та забезпечити доступ до їхніх копій у моєму електронному кабінеті. Якщо питання залишилися невирішеними, прошу надати їм процесуальне вирішення.

Конкретні обставини для дослідження доказів

Підтримую раніше заявлене клопотання про витребування доказів. У межах питань щодо підписаної анкети, погодження умов і ставки, повної виписки та розшифрування нарахунків прошу звернути увагу на такі документи та обставини:

1. Оригінал або якісна належно засвідчена копія анкети, зображеної на сторінці 15 додатків, та документи, що підтверджують її зв'язок із договором від 18.11.2020. На наявному скані дата читається як 21.12.17; це істотно для встановлення часу й змісту домовленості.
2. Документи або електронні дані про погодження конкретного продукту, процентної ставки та редакції умов і тарифів; дані, які дозволяють пов'язати використаний одноразовий ідентифікатор із конкретним текстом. Необхідно розрізнити підписання паспорта та укладення договору.

3. Наявні первинні або облікові документи, що пояснюють вхідне сальдо 41,12 грн, процентну операцію 01.03.2021 на 805 грн, відображення повернень/зарахувань на 711,77 грн, а також комісій у складі залишку. Потрібні відомості про рух і розподіл сум, а не лише повторення підсумку.
4. Наявні документи щодо підстави дострокового стягнення всього залишку: зміст відповідної вимоги і докази її направлення/вручення, якщо така вимога існувала; або докази іншої передбаченої договором і законом підстави настання строку. Це потрібно для оцінки стягнення 116 019,82 грн, які банк називає поточним тілом.

Зазначені оригінали та банківські електронні дані перебувають у володінні позивача, який посилається на них як на підставу вимог. Доступні мені копії не містять відповідних технічних даних і пояснень обліку; самостійно створити або відтворити оригінали та внутрішні записи банку я не можу. Відомостей про окрему відмову банку на новий позасудовий запит не наводжу, оскільки такого факту цим клопотанням не підтверджую.

Прошу врахувати, що основні категорії доказів уже запитувались у відзиві та окремому клопотанні. Наведена конкретизація пояснює їх значення. Якщо суд визнає певну частину переліку новим клопотанням або поставить питання строку її заявлення, прошу окремо вирішити це питання з урахуванням статей 83–84 ЦПК України; не прошу автоматично вважати строк поновленим.

ПРОШУ СУД

1. Перевірити надходження та процесуальний стан зустрічної позовної заяви від 09.07.2026 і клопотання про витребування доказів; надати доступ до вже постановлених щодо них ухвал, якщо такі є.
2. Якщо питання прийняття зустрічного позову ще не вирішено, розглянути його відповідно до статей 193–194 ЦПК України. У разі прийняття вирішити питання спільного розгляду та переходу до загального позовного провадження згідно зі статтею 193 ЦПК України.
3. Якщо раніше заявлене клопотання про витребування доказів не вирішено, розглянути його з урахуванням наведеної конкретизації; за наявності підстав витребувати відповідні докази у позивача, установити строк їх подання та роз'яснити наслідки неподання за статтею 84 ЦПК України.
4. Якщо будь-яке з цих питань уже вирішене, долучити наведені пояснення до відповідного процесуального питання без повторного розгляду тотожного клопотання.

Додатки: копія квитанції ЄСІТС № 7900097 від 09.07.2026; копія картки руху клопотання про витребування доказів від 22.07.2026. Зміст зустрічного позову цим клопотанням не змінюється.

01 жовтня 2026 року

Подольський Андрій Юрійович
